

RECURSO CÍVEL Nº 5083438-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
RECORRENTE: EDI WILSON CORREA MACHADO (AUTOR)
RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. TRABALHO OFFSHORE. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E SIMILARES. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO DA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA 8ª TURMA NO QUE DIZ RESPEITO A PARCELAS DIFERENTES DE "FOLGAS INDENIZADAS", INDENIZAÇÃO DE FERIADOS, REPOUSO E SIMILARES INDENIZATÓRIOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE "FOLGA", "CURSO EM FOLGA", "CURSO EM FOLGA PENDENTE", "MEDIA CURSO EM FOLGA", "AD. QUARENTENA / COVID" E "ABONO PECUNIÁRIO". VALORES SUJEITOS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença como prolatada. Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5083438-24.2024.4.02.5101

510014892402 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5083438-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
RECORRENTE: EDI WILSON CORREA MACHADO (AUTOR)
RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da União - Fazenda Nacional em que a parte autora, empregada de empresa de exploração de petróleo ou afim, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre rubricas referentes a pagamentos em contracheque que considera indenizatórios, com a respectiva repetição do indébito tributário.

A sentença julgou a lide nos seguintes termos:

*"EDI WILSON CORREA MACHADO visa ao reconhecimento do caráter indenizatório de verbas trabalhistas (Verbas do grupo de folgas trabalhadas/indenizadas e Dobras; Verbas do grupo de Adicional de Quarentena/Covid e Verbas do grupo de Abonos), com sua consequente imunidade ao imposto de renda e condenação da **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL** a restituir os valores recolhidos a maior a título desse tributo (evento 1, INIC1 e evento 6, EMENDAINIC1); pretensão esta que é contestada pela Ré (evento 10, CONT1).*

Indefiro a gratuidade de Justiça, eis que os contracheques anexados aos autos (evento 1, CHEQ6) demonstram que o(a) Autor(a) percebe remuneração mensal superior a 3 salários mínimos, parâmetro de razoabilidade adotado pela jurisprudência do Egrégio

Tribunal Regional Federal da 2ª Região¹, pela Nota Técnica nº 22/2019, do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal do Conselho da Justiça Federal e pela Defensoria Pública para a caracterização de hipossuficiência, não se vendo nos autos qualquer elemento adicional de convencimento deste Juízo no sentido de que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Conforme o artigo 153, inciso III, da Constituição Federal¹, o artigo 43 do Código Tributário Nacional², o artigo 3º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 7.713/1988³ e, ainda, a jurisprudência assentada em nossos Tribunais, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de "renda ou proventos de qualquer natureza", assim compreendidos os valores que constituam efetivo acréscimo ao patrimônio material do contribuinte, independentemente da denominação que se lhes dê⁴, não incidindo, porém, sobre os haveres de natureza indenizatória⁵.

O Superior Tribunal de Justiça também já tem assentadas em súmulas de sua jurisprudência as seguintes orientações sobre a incidência de imposto de renda sobre verbas trabalhistas.

STJ - Súmula 125: "O pagamento de férias não gozadas por necessidade de serviço não está sujeito ao Imposto de Renda".

STJ - Súmula 136: "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda".

STJ - Súmula 215: "A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda".

STJ - Súmula 386: "São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional".

STJ - Súmula 463: "Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo".

A seu turno, no julgamento do PUIL nº 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, a Turma Nacional de Uniformização também já fixou que **"não incide Imposto de Renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"**⁶.

Sob tais luzes, passo a análise dos pedidos individualizados a partir dos "grupos de rubricas" e suas distintas verbas, que o(a) Autor(a) pretende sejam reconhecidas como de natureza indenizatória.

GRUPO DE FOLGAS INDENIZADAS e QUARENTENA

Como visto, o Autor aponta, em sua inicial, as verbas "Curso em Folga" e "Curso em folga Pendente" como sendo rubricas de natureza indenizatória.

Não há falar em natureza indenizatória dos pagamentos feitos sob as rubricas denominadas "Curso em folga" e "Curso em folga Pendente", eis que correspondem ao tempo à disposição do empregador para aperfeiçoamento técnico. Isso porque não se cogita de indenização por direito suprimido; ao revés, trata-se de remuneração de estímulo ao aprimoramento profissional que beneficia, também, ao próprio trabalhador. Por coerência, ressalva-se que tal verba somente poderia ser considerada como indenizatória se comprovado que o empregado foi obrigado a realizar o curso em dia que seria de folga; porém, não há tal demonstração nestes autos.

Quanto as rubricas CONFINAMENTO PROJEÇÃO COVID; SOBREAVISO PROJECAO COVID e QUARENTENA HOTEL, tampouco são elas verbas indenizatórias, eis que configuram pagamentos realizados pela manutenção do empregado disponível para o trabalho durante um determinado período; constituindo assim em remuneração pela disponibilidade e efetivo trabalho realizado pelo empregado naquele período, à semelhança do que ocorre com as "horas extras". Assim, tais verbas têm natureza remuneratória e não indenizatória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda.

Nesse sentido é o entendimento da 8ª Turma Recursal, conforme se infere do excerto:

"(...) passou a entender esta 8ª Turma, que nos casos de pagamentos por **períodos de sobreavisos, pré-embarque e similares, indenização política de viagem, quarentenas e folgas quarentenas, permanência em locais de desembarque ou**

embarque à disposição do empregador, e pagamentos por cursos em treinamento, adicional de confinamento, temos rubricas remuneratórias por efetivo trabalho ou disponibilidade, o que configura acréscimo patrimonial e fato gerador de imposto de renda (art. 43, I, CTN).".

(Recurso do Processo nº5000011-14.2024.4.02.5107, Relatora: CYNTHIA LEITE MARQUES, julgado em 23/07/2024)

Por fim, ressalta-se que nos contracheques juntados (evento 1, CHEQ5) não consta o pagamento de qualquer rubrica denominada "folga indenizada".

1/3 ABONO FÉRIAS e ABONO PEC FÉRIAS

Cumpra destacar que, a princípio, incide imposto de renda nas verbas recebidas a título de abono, sendo certo, outrossim, que a não incidência somente se dá quando tais verbas equivalem às férias indenizadas (vide Súmula nº 386 do STJ transcrita no início deste decisum).

Com efeito, havendo apenas pagamento em dinheiro, sem fruição efetiva, o valor relativo às férias se caracteriza como indenização.

Ocorre que não há nestes autos quaisquer provas de que referidas verbas tenham sido pagas como forma de indenizar o trabalhador por algum prejuízo suportado (férias não gozadas, por ex.) e, dessa forma, diante da inexistência de qualquer indício quanto à natureza jurídica indenizatória das verbas, cujo ônus probatório é da parte autora, não merece prosperar o pedido quanto às rubricas "1/3 ABONO FÉRIAS e ABONO PEC FÉRIAS".

Portanto, **julgo improcedente o pedido** eis que tais verbas não têm natureza indenizatória, e sim remuneratória, sujeitando-se à incidência desse imposto. Sem custas ou honorários (Lei nº 9.099/1995, art. 55 c/c Lei nº 10.259/2001, art. 1º).

(...)"

Recorre a parte autora reiterando as razões da inicial, argumentando que as rubricas por ela especificadas constituem verbas de caráter indenizatório, que não representam aumento patrimonial e sobre as quais não deve incidir imposto de renda. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Cinge-se a questão ao pedido de isenção de imposto de renda sobre verbas de alegada natureza indenizatória recebidas por trabalhadores de empresas em regime offshore e pagas segundo o disposto pela Lei 5.811/72.

O trabalhador embarcado em navios sonda, atividades similares e/ou plataformas de exploração de petróleo tem uma jornada diferenciada e faz jus a dias de folga para os dias trabalhados, conforme previsto tanto na lei de referência quanto nos contratos de trabalho e convenções coletivas do setor. Caso não goze a folga prevista, deverá ser indenizado.

A jurisprudência, após alguns debates, pacificou o entendimento de que **não incide imposto de renda sobre a indenização referente à folga não gozada** e, portanto, se houve esse desconto, cabe o pleito de repetição de indébito, conforme:

TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais - PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020. Tese: "não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

No entanto, além da indenização de folga não gozada, a mesma Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho quando necessária à continuidade operacional. Nesse caso há pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e se assegura um repouso compensatório em período subsequente. Esse trabalho extraordinário tem sido pago em rubricas de contracheques denominadas **dobras ou similares**. Mais ainda, o regime de trabalho *sui generis* desse grupo de empregados, exige uma disposição para **sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos**, entre outras especificidades.

Como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. E por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

Realmente, esta 8ª Turma vinha entendendo pela possibilidade de repetição de indébito de imposto de renda sobre os descontos relativos a várias das rubricas mencionadas em contracheques desses trabalhadores. Porém, após detida análise e reflexão, houve uma alteração desse entendimento no que diz respeito a parcelas diferentes de “folgas indenizadas por não gozadas”, indenização de feriados não gozados, repouso não gozado, e outras nomenclaturas semelhantes realmente indenizatórias.

Quanto às dobras e similares, após os precedentes referentes aos recursos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ, ambos da relatoria da Juíza Federal Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, **a 8ª Turma passou a considerar que se trata realmente de verbas remuneratórias com natureza semelhante à hora extra e, portanto, sujeitas ao imposto de renda.** Seguem partes fundamentais da decisão do precedente:

“ (...) Destaco que, em termos gerais, os acordos tem assim estabelecido no tocante à dobra:

Dobra

§5º- Fica convenionado, que nos casos excepcionais em que houver necessidade da continuidade operacional por motivo de força maior, o empregado poderá ser mantido em seu posto de trabalho, a bordo, em seu período de folga. Para tal, haverá pagamento a título de dobra obedecendo ao seguinte critério, exceto se o empregador converter os dias trabalhados em folga: **salário base + adicionais / 30 = valor dia x n.º dias trabalhados x 2.**

I- Caso a empresa não proporcione ao empregado as folgas correspondentes aos dias trabalhados, esta será indenizada da seguinte forma: **salário base + adicionais / 30 = valor dia x n.º dias não folgados x 1.**

Analizando o previsto no Acordo destacado, é possível concluir que a folga perdida pela dobra poder ser compensada com a concessão de outra folga posterior, havendo apenas um adiamento na fruição. Ressalta-se que, alguns empregadores têm banco de dias/horas, justamente para propiciar a fruição desta folga em determinado período de tempo; mensal, trimestral ou até mesmo semestral. Apenas na hipótese da folga não ser gozada e que será indenizada, com o pagamento da rubrica folga indenizada, sendo este justamente o objeto do julgado da TNU - folga trabalha e indenizada.

Há empregadores que não contam com banco de dias e para estes não gozada a folga, o empregado é indenizado já no próximo pagamento, percebendo a verba folga indenizada. Mas em ambas a hipóteses, ou seja, na qual pode haver apenas adiamento do gozo da folga, a critério do trabalhador - banco de dias - ou quer na hipótese de inexistência de banco de dias e pagamento obrigatório da indenização na folha seguinte, o trabalhador receberá duas verbas; (1) uma para remunerar o trabalho que efetivamente prestou, além da jornada “ordinária” - hora extra e (2) e outra para indenizar a folga trabalhada, não fruída a posteriori, e portanto indenizada.

O pagamento da rubrica folga indenizada chancela que a folga foi trabalhada e indenizada, pois não foi fruída a posteriori. Pois, nas hipóteses em que a folga é fruída a posteriori não há pagamento da rubrica folga indenizada.

Assim, o pagamento da dobra compensa o trabalho efetivamente realizado a mais, tendo natureza da hora extra, uma vez que, em relação à folga não gozada naquele dia, a mesma ou será adiada ou será indenizada posteriormente com verba própria. A dobra tem natureza retributiva e não indenizatória, é hora extra.

Destaco que este tem sido o entendimento da Justiça do Trabalho entendido, o qual não vejo fundamento para divergir. Vejamos o seguinte julgado do TRT da 1ª Região:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento. Contudo, é mister destacar que, antes da reforma trabalhista, apenas a parcela "prêmio" paga, com habitualidade, é que detinha natureza salarial, e por isso, podia integrar o salário para todos os fins, na forma do § 1º, do artigo 457, da CLT, vigente à época. 2) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Diante do desprovimento do apelo patronal, não prospera a sua pretensão de afastar a sua condenação em honorários advocatícios. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 1) CARGO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE FIDÚCIA EXCEPCIONAL E DE EFETIVOS PODERES DE MANDO E GESTÃO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E INTERVALARES DEVIDAS. O empregado que se enquadra na hipótese excepcional do art. 62, II, da CLT caracteriza-se como autoridade máxima, detendo pleno mandato de gestão. Simultaneamente, deve possuir um patamar remuneratório diferenciado, de modo que o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, seja superior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento). Portanto, é necessário que o empregado esteja realmente investido de poder decisório, como um verdadeiro alter ego do empregador, e perceba, simultaneamente, uma remuneração diferenciada dos demais empregados, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, são devidas as horas extras pleiteadas. Quanto aos reflexos no RSR, ainda que o empregado esteja submetido a uma escala de revezamento especialíssima, ele tem direito ao repouso semanal remunerado a cada semana, e, por consequência, as horas extraordinárias, habitualmente prestadas, devem repercutir no cálculo de um dia de repouso, na forma da Lei nº 605/49. 2) **HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS. ESCALA 14X14.** É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de folga após 14 dias trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de folga. **Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas.** (TRT-1 - ROT: 01002218120195010483 RJ, Relator: EVELYN CORREA DE GUAMA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 26/04/2022) (Grifo nosso)

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras:

"Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo."

Na mesma linha de raciocínio, importante asseverar que o STJ - Superior Tribunal de Justiça considerou que a verba denominada **IHT - Indenização por Horas Trabalhadas**, recebida por funcionários da Petrobrás, mesmo sendo fundada em acordo coletivo, como de caráter remuneratório e portanto de incidência de imposto de renda - **STJ TEMA 167** - julgado na sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia- **EResp 939.974-RN**, DJe 10/11/2008, e **EResp 979.765-SE**, DJe 1º/09/2008.

Também importa à Justiça Federal analisar - para fins de posicionamento tributário - o enfrentamento trabalhista de pagamentos ao trabalhador. Nessa linha, se identifica que valores referentes a: **ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos** não integram a remuneração do empregado e **não seriam, portanto, hipótese de incidência de encargo trabalhista, previdenciário e tributário**. Aqui cabe a citação do art. 457, § 1º e 2º CLT:

§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de

Após a mencionada revisão do posicionamento anterior, também passou a entender esta 8ª Turma que, **nos casos de pagamentos por períodos de sobreaviso, pré-embarque e similares, indenização política de viagem, quarentenas e folgas quarentenas, permanência em locais de desembarque ou embarque à disposição do empregador, pagamentos por cursos em treinamento, adicional de confinamento, temos rubricas remuneratórias por efetivo trabalho ou disponibilidade, o que configura acréscimo patrimonial e fato gerador de imposto de renda** (art. 43, I, CTN).

Portanto, **na linha dos julgados da Turma**, importante é a análise da não incidência tributária em um pagamento realmente indenizatório. Sendo assim, temos decidido que, como regra, **somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repouso não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA.**

Especialmente quanto ao pagamento de **folgas**, deve o autor comprovar que se trata de rubrica relativa à **folga não gozada** e não relativa àquela trabalhada que será posteriormente gozada como previsto nos contratos de trabalho e acordos coletivos do setor. Somente o pagamento da folga que não foi compensada ou diferida para ser desfrutada posteriormente, ou seja, folga que não foi efetivamente gozada, merece a não incidência de imposto de renda.

Nessa linha posicional, esta Turma tem analisado **várias rubricas que, nos processos em questão, identificariam hipótese realmente indenizatória e portanto de não incidência de imposto de renda tais como indenização de folgas não gozadas, indenização de feriados não gozados, repouso indenizados, diárias de viagem, abono pecuniário de férias, indenização de hora repouso alimentação** (HRA - Tema 306 TNU¹).

Assim já foram objeto de análise da turma como **indenizatórias, por exemplo, as rubricas**: FOLGA INDENIZADA², FOLGA INDENIZADA/DOBRA (DECORRENTE DE DOBRA³), FOLGA PAGA (desde de que não gozada posteriormente)⁴, INDENIZAÇÃO FOLGA C-19(período da covid-19), DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO, FERIADOS INDENIZADOS⁵, DIÁRIAS DE VIAGEM⁶, REPOUSO INDENIZADO, "FOLGAS IND/CURSOS OFFSHORE⁷, ADICIONAL DE INTERVALO 32,5% OU HRA⁸.

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, ou seja, **dobras e similares⁹, podendo indicar ainda pagamentos por períodos de sobreaviso, períodos de quarentena¹⁰, períodos de treinamentos em serviço¹¹, vantagens da categoria, todos qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.**

Assim - como já examinadas em muitos recursos nesta Turma - seriam por exemplo **consideradas de incidência de imposto de renda rubricas tais como**: DOBRA¹², DOBRA DE REGIME, DOBRA AIRLOCK ¹³, INDENIZAÇÃO DE DOBRA, DOBRA OFFSHORE , MÉDIA DOBRA, DIF DOBRA ACT, DOBRA MARÍTIMO, DOBRA 140,50%, DOBRA DE JORNADA¹⁴ E DE FÉRIAS, GRATIFICAÇÕES DIÁRIA FOLGAS¹⁵, GRATIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FOLGA¹⁶, REUNIÃO NA FOLGA¹⁷, FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, DIAS EXTRAS A BORDO¹⁸, ADICIONAL DE CONFINAMENTO, ADICIONAL DE SOBREAVISO OFFSHORE¹⁹, QUARENTENA²⁰ (QUARENTENA, QUARENTENA STAND BY²¹, QUARENTENA RETROATIVA²², QUARENTENA HOTEL FOLGA), CURSOS OFFSHORE²³, INDENIZAÇÃO POLÍTICA DE VIAGEM²⁴, GRATIFICAÇÃO DE EMBARQUE²⁵, DIARIAS PRÉ-EMBARQUE²⁶, ADICIONAL DE CONFINAMENTO, FOLGA TRABALHADA (SEM COMPROVAÇÃO DE SER RUBRICA REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE FOLGA NÃO GOZADA POSTERIORMENTE²⁷) FOLGA QUARENTENA E QUARENTENA STAND BY²⁸ (HORAS EXTRAS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO), ABONO PECUNIÁRIO COMO BÔNUS POR TEMPO DE EMPRESA - VANTAGEM PESSOAL²⁹ , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (sem prova de que não foi gozado e de que não se trata de hora extra por adicional noturno)³⁰, REMUNERAÇÃO DO REPOUSO

TRABALHADO³¹, DIAS EXTRAS A BORDO³², CURSO DE TREINAMENTO OFFSHORE³³, INDENIZAÇÃO DE FOLGA (quando remunera diária adicional por período não embarcado - seria remuneratória)³⁴

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que competete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada em seu contracheque.³⁵

Também entende a Turma que as rubricas que a parte autora alega terem sido pagas indevidamente com desconto de imposto de renda devem estar espelhadas em seus contracheques constantes do processo como prova autoral do que alega.³⁶

Caso haja julgamento em primeira instância ultra petita, com inclusão de rubricas não pleiteadas na inicial, poderá a Turma adequar o provimento judicial a partir do recurso, mantendo a análise apenas do que consta no pedido inicial e expurgando da decisão meritória as rubricas não pleiteadas, sem necessidade de anulação da sentença em prol da celeridade e desnecessidade.³⁷

Firmou entendimento a 8ª Turma, sobre a **forma de comprovação dos valores a repetir e forma de cumprimento de sentenças, o que poderá ser objeto de adequação na segunda instância, mas apenas caso haja pedido ou espaço recursal para tal determinação.**

Como se trata de verba celetista, sempre caberá à parte autora comprovar, por meio de contracheques, a origem, o pagamento e o desconto de imposto de renda referente ao que pretende repetir. Caso os contracheques de todo período não estejam constantes da instrução processual, deverão ser apresentados em cumprimento de sentença para fins de cálculo contábil e posterior expedição de RPV.

Em razão de estarmos em sede judicial onde há pedido de pagamento de valores conforme os artigos 100 da Constituição Federal e 17 da Lei 10.259/01, entende a Turma que seria imprópria a escolha, seja pela parte autora, seja por critério definido em sentença, de apuração e ressarcimento do valor da condenação, através da via administrativa por declarações retificadoras de imposto de renda.

Por fim, se a parte autora formulou pedido em valor certo, descabe a análise desse pedido em grau recursal, já que somente após condenação final teremos as rubricas de não incidência de imposto de renda a repetir, como também os consectários legais que sobre ela incidirão, parcelas vincendas e limite ao teto dos Juizados. O valor certo então depende do que for apurado em cumprimento de sentença.

1 HRA - tema 306 TNU e recurso no processo 5003978-79.2024.4.025103 entre outros

2 Recurso no processo 5001221-15.2020.4.02.5116 **entre outros**

3 Recurso no processo **5031144-92.2024.4.02.5101 entre outros**

4 Recurso no processo **5003529-25.2023.4.02.5114 entre outros**

5 Recurso nos processos **5007467-46.2023.4.02.5108 e 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**

6 Recurso no processo **5007478-75.2023.4.02.5108 entre outros e (TRF-4 - AC: 50344912320154047000 PR 5034491-23.2015.404.7000, Relator: LUIZ CARLOS CERVI, Data de Julgamento: 14/02/2017, SEGUNDA TURMA)**

7 Recurso no processo 5007663-89.2023.4.02.5116 entre outros

8 HRA - tema 306 TNU e recurso no processo 5003978-79.2024.4.025103 entre outros

9 Recursos nos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ **entre outros**

10 Recurso nos processos **5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**

11 Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

12 Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

13 Recursos nos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ **entre outros**

14 Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

15 Recurso no processo **5003340-47.2023.4.02.5114 entre outros**

16 Recurso no processo 5001435-12.2024.4.02.5101 entre outros

17 Recurso no processo **5000011-14.2024.4.02.5107 entre outros**

18 Recurso nos processos **5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**

19 Recurso no processo **5000011-14.2024.4.02.5107 entre outros**

20 Recurso nos processos **5003327-47.2024.4.02.5103, 5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**

21 Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

22 Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

23 Recurso no processo 5007663-89.2023.4.02.5116 entre outros

24 Recurso no processo **5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**

25 Recurso no processo 5001012-98.2024.4.02.5118 entre outros

26 Recurso no processo 5004546-04.2024.4.02.5101 entre outros

27 Recurso no processo **5003327-47.2024.4.02.5103 entre outros**

28 Recurso no processo **5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

29 Recurso nos processos **5003340-47.2023.4.02.5114, 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**

30 Recurso nos processos **5012024-91.2023.4.02.5103 e 5007467-46.2023.4.02.5108 entre outros**

31 Recurso no processo 5001012-98.2024.4.02.5118 entre outros

32 Recurso no processo **5012024-91.2023.4.02.5103 entre outros**

33 Recurso nos processos **5007027-26.2023.4.02.5116 e 5007027-26.2023.4.02.5116 entre outros**

34 Recurso no processo **5011094-70.2023.4.02.5104 entre outros**

35 Recurso no processo **5025842-82.2024.4.02.5101, 5013549-11.2023.4.02.5103 entre outros**

36 Recurso no processo **5003664-37.2023.4.02.5114 entre outros**

37 Recurso no processo 5000611-41.2024.4.02.5105 entre outros

O CASO CONCRETO

A despeito das fartas considerações acima sobre o tema, feitas de forma meramente argumentativa envolvendo inúmeras rubricas remuneratórias eventualmente pagas aos trabalhadores de empresas de exploração de petróleo e similares e em grande parte já analisadas por esta Turma em recursos anteriores – este voto passa agora a analisar especificadamente o recurso apresentado neste processo e, portanto, serão analisadas somente as rubricas destacadas na inicial, que estejam presentes nos contracheques e que sejam objeto da sentença e do recurso.

Recorre apenas a parte autora da improcedência quanto à repetição de imposto de renda incidente sobre as rubricas "Folga", "Curso em Folga", "Curso em folga Pendente", "Media curso em folga", "Ad. Quarentena / Covid" e "Abono Pecuniário".

Sobre a controvérsia segue a Turma o precedente da TNU, PEDILEF 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020, que firmou a seguinte tese: **"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"**.

Como a argumentação acima neste voto demonstra que, em tese, somente o pagamento de folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repouso não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA, seriam objeto de não incidência de imposto de renda, **apenas as rubricas que espelhariam essa natureza indenizatória que sejam constantes da inicial, do pedido e da sentença, mereceriam análise para devolução de indébito tributário.**

Quanto às demais rubricas espelhadas em contracheques e planilhas, mas que diferem daquelas aqui logo acima mencionadas, reporto-me às considerações feitas na parte inicial deste voto, entendendo pela natureza remuneratória das verbas e pela incidência de imposto de renda.

Desse modo, **cabe a manutenção da sentença tal como prolatada.**

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença como prolatada. Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem.

1. Constituição Federal. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) III - renda e proventos de qualquer natureza; (...)

2. CTN. Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (...)

3. Lei nº 7.713/1988. Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. (...) § 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...) § 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. (...)

4. "Não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do contribuinte." Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal: EREsp 695.499/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, em 09/05/2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008, p. 1. 5". (EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008).

5. "(...) Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, não há incidência do imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória. (...) (STJ - 1ª Turma - EDcl no AgInt no REsp 1340660/RS - rel. Ministro GURGEL DE FARIA - unânime - DJe 06/09/2018).

6. PUIL n. 5028005-67.2016.4.04.7200/SC. Julgado em 12/03/2020. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO. Tese firmada: "Não incide Imposto de Renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

5083438-24.2024.4.02.5101

510014892401.V3